

시정 요구

1. 제 목 : 압류재산 매각대행업무 관련 소송 업무 불철저
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제19조 제5호에 따라 압류재산 매각대행업무 관련 소송(이하 “소송”이라 한다) 업무를 수행하고 있으며 2020. 6. 25. 위 조항이 신설되기 전까지는 각 지역본부에서 소송 업무를 수행해 왔으나 지역본부 담당자의 업무부담 완화 및 소송업무 전문성 강화 등을 위해 조세채권관리처로 소송 업무를 일원화¹⁾하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제86조 제1항에 따르면 소송비용을 상대방이 부담하도록 확정된 경우 법원에서 소송비용액 확정결정을 받아 상대방에게 소송비용 지급 청구 및 법적조치예정을 최고하도록 되어 있으며

「소송업무처리요강」²⁾제12조의2 및 제12조3에 따르면 소송수행

1) 「조세정리업무 관련 소송 본사 집중관리 계획 수립 보고」(2020. 4. 22. 조세채권관리처-39123)

부점장은 승소판결(일부승소 판결을 포함한다)이 확정된 날로부터 1개월 내에 소송비용액 확정결정 신청을 하도록 되어 있고 소송비용액이 확정된 날로부터 1개월 내에 상대방에게 1개월 이상의 기한을 정하여 소송비용의 납부를 최고하도록 되어 있다.

한편 요강 제80조 제4항에 따르면 소송업무 관련 기록 및 소송 진행상황은 압류공매관리시스템(이하 “조세BPM”이라 한다)을 통해 관리하도록 되어 있다.

따라서 압류재산 매각대행업무에서 발생한 소송과 관련하여 상대방이 부담해야 하는 소송비용은 적기에 충당될 수 있도록 신속하게 소송비용 확정결정을 받고 청구해야 하며 소송업무 관련 사항이 누락되지 않도록 조세BPM으로 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 압류재산 매각대행업무 관련 소송비용액 확정결정 및 청구 등 소송비용 처리 실태를 점검한 결과

2015. 2. 10. ◇◇◇◇◇으로부터 수입한 채납자 ■■■■ 압류재산(“기재 생략”)관련하여 공유자 ●●●이 소제기한 ‘매각결정처분취소’ 소송(“기재 생략”)의 경우 2017. 4. 25. 소송이 확정되었는데도 약 5년이 지난 감사일 현재까지 소송비용 ×원에 대해 소송비용액 확정결정 신청을 하지 않는 등

[표 30]과 같이 소송비용액을 상대방이 부담하도록 확정되었으나 확정결정 신청을 하지 않은 ×건(총×원)이 확인되었고

2) 「압류재산 매각대행업무요강」 제87조에 따르면 소송업무와 관련하여 요강에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 「소송업무처리요강」 등 관련 내규를 준용하도록 되어 있음

[표 30] 소송비용액 확정결정 미신청 명세

(단위 : 건, 원)

순번	관리번호	소송 구분	사건번호	상대방	본안 확정일	지출 소송비용
----	------	----------	------	-----	-----------	------------

“기재 생략”

2014. 9. 1. ○○○○로부터 수입한 채납자 ◆◆◆ 압류재산(“기재 생략”)관련하여 채납자가 소제기한 ‘공매처분취소’ 소송(“기재 생략”)의 경우 2017. 10. 18. 소송비용이 확정결정 되었는에도 약 5년이 지난 감사일 현재까지 소송비용 ×원에 대해 상대방에게 소송비용 청구를 하지 않는 등

[표 31]과 같이 소송비용액 확정결정을 받고도 비용을 부담해야할 상대방에게 한번도 청구하지 않은 ×건(총×원)이 확인되었다.

[표 31] 소송비용액 확정결정 후 미청구 명세

(단위 : 건, 원)

순 번	관 리 번 호	소 송 구 분	사 건 번 호	상 대 방	소 송 비 용 확 정 결 정 일	확 정 소 송 비 용
--------	------------------	------------------	------------------	-------------	---	----------------------------

“기재 생략”

또한 [표 32]와 같이 승소판결이 확정된 날로부터 1개월 초과하여 소송비용액 확정결정을 신청한 ×건, 소송비용액이 확정된 날로부터 1개월을 초과하여 청구한 ×건 등 소송비용 확정결정 및 청구를 지연한 사실이 확인되었다.

[표 32] 소송비용액 확정결정 및 청구 지연 명세

(단위 : 건, 일)

순 번	관 리 번 호	소 송 구 분	사 건 번 호	소송비용 확정결정			소송비용 청구		
				본안 확정일	신청일	지연 일수	확정 결정일	청구일	지연 일수

“기재 생략”

한편 2021. 4. 7. △△△△△로부터 수입한 체납자 ●●● 압류재산 (“기재 생략”)관련 체납자가 제기한 ‘공매대금 배분처분취소소송’의 경우 2022. 6. 30. 소취하 하였으나 소송업무 관련 기록 및 소송진행 상황을 조세BPM으로 관리하지 않는 등 [표 33]과 같이 총 ×건의 소송 사건에 대하여 조세BPM으로 관리하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[표 33] 소송업무 관련 기록 등 조세BPM 미관리 명세

순번	관리번호	소송 구분	사건번호	사건명	원고	소제기일
----	------	----------	------	-----	----	------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 소송비용액 확정결정 및 청구, 소송업무 전산 관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 압류재산 매각대행 업무 관련 소송에 대하여 소송비용액 확정결정을 신청하지 않은 ×건, 소송비용액이 확정결정 되었으나 청구하지 않은 ×건, 소송업무 관련 기록을 전산으로 관리하지 않은 ×건에 대하여 요강이 정하는 바에 따라 신속히 조치하고 앞으로 소송비용액 확정결정 및 청구, 소송 전산관리 업무를 철저히 하시기를 바랍니다.(시정)